

MÜSPET VE MENFÎ ZARAR AYRIMI TABLOSU

Avukat Hakan DİMDİK
Yapay zekâ desteği alınmıştır.
12.08.2026

Karşılaştırma Kriteri	Müspet Zarar (Olumlu Zarar)	Menfî Zarar (Olumsuz Zarar)
Tanım ve Kapsam	Müspet zarar, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ya da vaktinde ifa edilmemesinden doğan zarardır. Müspet zarar, alacaklının tam ve doğru bir ifaya ilişkin menfaattir. Müspet zarar, edim, borçlu tarafından tam ve gereği gibi yerine getirilmiş olsaydı, alacaklının malvarlığının göstereceği durum ile halihazırda gösterdiği durum arasındaki farktır. Bir başka deyişle müspet zarar; borçlu, edayı gereği gibi ve vaktinde yerine getirseydi alacaklının mameleki ne durumda olacak idiyse, bu durumla eylemli durum arasındaki farktır. Müspet zararda sözleşme ifa edilseydi elde edilecek menfaatin tazmini gerekir. Yani müspet zararın konusunu sözleşme gereği gibi ifa edilmiş olsaydı doğmayacak zararlar oluşturmaktadır.	Menfi zarar ise sözleşmenin kurulamamasından veya geçersiz olmasından doğan zarardır. Menfî zarar sözleşmenin kurulduğuna veya geçerli olarak kurulmuş bulunduğuna duyulan güvenin boşa çıkmasından doğan zarar söz konusudur ve bu nedenle menfî zarara güven zararı da denir. Hüküm ifade etmeyen bir borç ilişkisinin hüküm ifade ettiğine ve hüküm ifade ediyormuş gibi sonuç doğuracağına güvenmekten doğan zarar menfî zarardır. Menfî zararda ise sözleşme yapılmamış olsaydı uğranılmayacak zarar tazmin edilir. Menfi zararın konusunu ise sözleşme hiç yapılmamış olsaydı doğmayacak olan zararlar oluşturmaktadır.
Zararın	Geçerli bir sözleşmenin hiç ifa	Sözleşmenin geçersiz olması,

Karşılaştırma Kriteri	Müspet Zarar (Olumlu Zarar)	Menfi Zarar (Olumsuz Zarar)
Kaynağı	edilmemesi, geç veya gereği gibi ifa edilmemesi. Müspet zarar borcun ifa edilmemesinden kaynaklanmaktadır.	hükümsüz kalması, sözleşmeden dönülmesi veya sözleşmenin kurulacağına duyulan güvenin boşa çıkması. Menfi zarar kurulamayan veya geçerli olmayan bir sözleşmeden kaynaklanmaktadır.
Korunan Menfaat	İfa menfaati (Erfüllungsinteresse): alacaklının edimin gereği gibi ifasındaki menfaati.	Güven menfaati (Vertrauensinteresse): sözleşmenin geçerli olduğuna veya kurulacağına duyulan güven. Menfi zarar, alacaklının söz konusu sözleşmeyi yapmamasındaki menfaate karşılık gelen zarardır.
Sözleşmenin Âkıbeti	Sözleşme geçerlidir ve yürürlüktedir; tazminat talebi ifa talebinin yerini alır. Müspet zarar, alacaklının ifadan vazgeçerek zararının tazminini istemesi hâlinde söz konusu olur; alacaklının ifaya ilişkin talep hakkının yerini müspet zararının tazminine dair talep hakkı almaktadır.	Sözleşme yürürlükte değildir. Dolayısıyla menfi zararın istenebilmesi için sözleşme ayakta/yürürlükte olmamalıdır.
Hesap Yöntemi (Fark Teorisi)	İfa varsayımı: Malvarlığının mevcut durumu ile sözleşme gereği gibi ifa edilseydi bulunacağı durum arasındaki fark. Müspet zarar (olumlu zarar) sözleşme tam olarak ifa edilmiş	Güven varsayımı: Malvarlığının mevcut durumu ile sözleşme hiç yapılmıyaydı bulunacağı durum arasındaki fark. Alacaklının malvarlığının halihazır durumu ile sözleşme yapılmamış

Karşılaştırma Kriteri	Müspet Zarar (Olumlu Zarar)	Menfi Zarar (Olumsuz Zarar)
	olsa idi alacaklının mal varlığının oluşacağı durum ile sözleşmenin ifa edilmemiş olması nedeniyle mevcut durum arasındaki farktır. Formül: a. Müspet zarar = İfa edilseydi edildiği andaki durum – Halihazırdaki durum.	olsaydı arz edeceği durum arasındaki fark, menfi zararı meydana getirir. Formül: b. Menfi zarar = Sözleşme yapılmıyaydı olacağı durum - Halihazırdaki durum.
Başlıca Zarar Kalemleri, Türleri ve Örnekler	Edimin değeri. Sözleşmenin ifasından yoksun kalınan kâr. Gecikme zararları ve aşkın zarar (TBK 122). Gereği gibi ifa etmemeden doğan zararlar. Müspet zarar; fiili zarar ve yoksun kalınan kârdan oluşur. a. Fiili zarar: Borçlanılan edimin ifa edilmemesi nedeniyle alacaklının malvarlığının aktif kısmının azalmasına veya pasif kısmının çoğalmasına fiili zarar denir. b. Yoksun kalınan kâr: Yoksun kalınan kar da müspet zararın bir parçasını oluşturur. Borca aykırı davranış olmasaydı, alacaklının malvarlığının göstereceği artışa yoksun kalınan kar denir. Burada sözleşmenin ihlali malvarlığında meydana gelecek muhtemel bir artışı engellemiş, önlemiştir... Yoksun kalınan kar ya	Sözleşmenin kurulması masrafları (noter, harç, damga vergisi, yol/nakliye vb.). İfaya hazırlık için yapıp boşa giden harcamalar. Sözleşmeye güven nedeniyle kaçırılan fırsatların kaybı. Menfi zararda kaçırılan fırsat, müspet zararda yoksun kalınan kara benzer (Eren Borçlar Hukuku Şerhi, Cilt III, s. 2263, 2264). Menfi Zarara Örnekler: - aa. Noter veya resmi bir makamda yapılan sözleşmeler için ödenen resim, harç ve giderler. - bb. Alacaklının, borçlu tarafından yapılacak ifayı kabul için yaptığı giderler. - cc. Yapılan sözleşmenin geçerliliğine güvenerek başka bir sözleşme yapmamak.

Karşılaştırma Kriteri	Müspet Zarar (Olumlu Zarar)	Menfi Zarar (Olumsuz Zarar)
	malvarlığının aktif kısmının artmamasından yada pasif kısmının azalmamasından meydana gelir (Prof. Dr. Fikret Eren, Dr. Ünsal Dönmez, Eren Borçlar Hukuku Şerhi, Cilt III, s. 2261, 2262).	